

REGIME MILITAR BRASILEIRO – CASTELO BRANCO II

No primeiro governo do regime militar, muitas das ações tomadas tiveram efeitos duradouros, perdurando até praticamente o final do regime. As eleições indiretas para Presidente, por exemplo, foram ratificadas tanto pelo Ato Institucional número 1 quanto pelo Ato Institucional número 2, que trouxe a questão do bipartidarismo ao extinguir os partidos existentes naquele momento. Essas medidas moldaram significativamente o cenário político ao longo do período militar.

Em 5 de fevereiro de 1966, foi implantado o Ato Institucional n. 3 que previa:

- As eleições para governadores e vices foram transformadas em indiretas, por maioria de votos do Congresso;
- Nomeação de prefeitos feita pelos governadores de Estado.

O Ato Institucional n. 3, em seu **Artigo 1º**, estabelece que a eleição para governador e vice-governador dos estados deve ser realizada em sessão pública e nominal na Assembleia Legislativa. Nesse processo, a maioria absoluta dos membros é necessária para a escolha, garantindo, assim, a transparência por meio de votos públicos. Essa disposição impactou o processo eleitoral estadual durante o período em que o Ato Institucional n. 3 esteve em vigor.

O vice-presidente da República e o vice-governador do estado serão considerados eleitos em virtude da eleição do presidente e do governador, respectivamente, para os quais foram inscritos como candidatos.

O **Artigo 4º** estabelece que, respeitados os mandatos em vigor, os prefeitos dos municípios das capitais serão nomeados pelos governadores de estado, sendo necessário o prévio assentimento da Assembleia Legislativa para essa nomeação.

§ 1º Voto direto e maioria simples.

Nas capitais e no estado, a eleição para governador e vice-governador é indireta, sem a participação direta do povo. O mesmo se aplica à eleição do prefeito de capital, em que o povo não vota, sendo o prefeito nomeado. Nas regiões que não eram capitais ocorreu eleição direta simples. No entanto, o quadro de exclusão da possibilidade do voto é significativo devido ao Ato Institucional n.3.

Em 1967 ocorreu uma articulação por parte do governo com o objetivo de intensificar o temor na oposição, resultando na implementação da Lei de Segurança Nacional.

Lei de Segurança nacional (LSN) de 1967:

- Enquadra como ameaça a estabilidade da nação todos aqueles que oferecessem uma postura conspiratória, considerada um perigo à ordem e à segurança nacional;



5m



10m

Em 1967 foi abordado o Ato Institucional número 4, destacando que os Atos Institucionais anteriores (1, 2 e 3) possuíam diversos artigos, parágrafos e incisos que alteravam a Constituição de 1946. Em determinado momento, a Constituição de 1946 foi amplamente modificada pelos sucessivos Atos Institucionais, resultando em uma constituição liberal após o período ditatorial de Getúlio Vargas com o Estado Novo. No final de 1966, durante o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, os militares propuseram a convocação para apreciação de um projeto de Constituição. Vale ressaltar que esse projeto, já pronto, seria submetido ao Congresso, onde a maioria da Arena, partido dos militares, tinha influência, indicando uma aprovação praticamente certa.

Ato Institucional N. 4, de 7 de dezembro de 1966.

Vide Emenda Constitucional n. 11, de 1978

Convoca o Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente, de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967, para discussão, votação e promulgação do projeto de Constituição apresentado pelo Presidente da República, e dá outras providências.

Ato institucional n.4

Considerando que a Constituição Federal de 1946, além de haver recebido numerosas emendas, já não atende às exigências nacionais;

Considerando que se tornou imperioso dar ao País uma Constituição que, além de uniforme e harmônica, representa a institucionalização dos ideais e princípios da Revolução;

Considerando que somente uma nova Constituição poderá assegurar a continuidade da obra revolucionária;

Considerando que o atual Congresso Nacional, que fez a legislação ordinária da Revolução, deve caber também a elaboração da lei constitucional do movimento de 31 de março de 1964;

CONSIDERANDO que o Governo continua a deter os poderes que lhe foram conferidos pela Revolução;

O Presidente da República resolve editar o seguinte ato institucional n.4:

Art. 1º É convocado o Congresso Nacional para se reunir extraordinariamente, de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967.

§ 1º O objeto da convocação extraordinária é a discussão, votação e promulgação do projeto de Constituição apresentado pelo Presidente da República.

§ 2º O Congresso Nacional também deliberará sobre qualquer matéria que lhe for submetida pelo Presidente da República e sobre os projetos encaminhados pelo Poder Executivo na última sessão legislativa ordinária, obedecendo estes à tramitação solicitada nas respectivas mensagens.

§ 3º O Senado Federal, no período da convocação extraordinária, praticar os atos de sua competência privativa na forma da Constituição e das Leis.

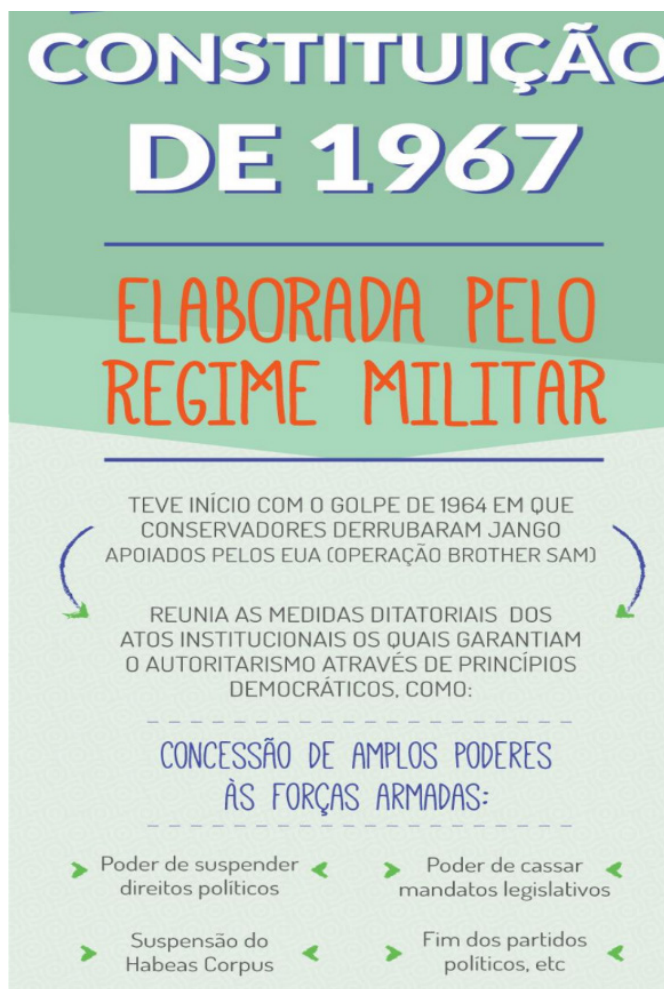


Art. 2º Logo que o projeto de Constituição for recebido pelo Presidente do Senado, serão convocadas, para a sessão conjunta, as duas Casas de Congresso, e o Presidente deste designará Comissão Mista, composta de onze Senadores e onze Deputados, indicados pelas respectivas lideranças e observando o critério da proporcionalidade.

Os representantes desta época viram surgir a Constituição de 1967, que incorporou em seus artigos, incisos e parágrafos as alterações promovidas pelos Atos Institucionais. Essa Constituição centralizava-se principalmente na justificativa para a presença militar no poder, visando prevenir uma possível Guerra Civil, levante subversivo ou contexto de invasão ou subversão, como era pragmaticamente considerado, com a ameaça percebida dos soviéticos ou comunistas. O documento reforçava a ideia de Pátria e fortalecia o poder da Arena, do bipartidarismo e do Presidente da República. Dessa forma, a partir de 1967, eles estavam governando constitucionalmente, mesmo que as ações fossem consideradas arbitrárias ou envolvessem concentração de poder nas mãos do presidente, pois estavam respeitando, de forma constitucional, as leis.

Durante o regime militar no Brasil, houve mudanças nas leis trabalhistas, e uma delas foi o fim da estabilidade prevista na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A introdução do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi uma dessas alterações. O FGTS trouxe uma dinâmica diferente ao mercado de trabalho, e a opção pelo fundo tornou-se uma parte importante do contrato de trabalho, afetando a empregabilidade daqueles que não aderiram a essa opção.

Abaixo o folheto do Politize.



Pela **Lei n.4.380**, de 21 de agosto de 1964, foi instituído o Plano Nacional da Habitação e criado o Banco Nacional da Habitação, com sede no Rio de Janeiro. Empresa pública voltada para produção de empreendimentos imobiliários.

Em dezembro de 1964, a **Lei n. 4.595/1964** cria o Banco Central do Brasil, autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN). O Banco Central iniciou suas atividades em março de 1965, uma vez que o **art.65** da **Lei n. 4.595/1965** estabeleceu que a Lei entraria em vigor 90 dias após sua publicação.

Criação do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) atual INSS (Instituto Nacional do Seguro Social); A criação do INPS, em 1966, configurou uma medida de racionalização administrativa sem alterar a tendência do período anterior de expansão dos serviços, em particular, da assistência médica e da cobertura previdenciária.

Obs.: a criação do antigo INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), muitas vezes, é erroneamente atribuída a Getúlio Vargas, mas, na verdade, foi realizada durante o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco.

Criação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Criação do IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária), que vira o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em 1970.

Os órgãos e as entidades que estiveram presentes no governo de Humberto de Alencar Castelo Branco são importantes para serem lembrados. No final de seu mandato, a cúpula militar optou por escolher um novo presidente submetido ao Congresso. O General Arthur da Costa e Silva, embora não fosse aceito por Castelo Branco, foi eleito para dar continuidade ao regime. Costa e Silva buscou consolidar a nova estrutura política, favorecendo as classes que apoiaram o golpe, especialmente os industriais e a elite rural.

O governo de Castelo Branco é encerrado e, historicamente, Humberto de Alencar Castelo Branco é reconhecido como responsável pela continuidade do regime militar. Castelo Branco, que não era moderado, soube impor a força do regime desde o início. Seu governo se destaca pelas cassações, pela comunicação e pelo diálogo com o povo, assim como pelas mudanças em leis e regras. Boa parte da existência do regime militar brasileiro é atribuída a Humberto de Alencar Castelo Branco. Com a base estabelecida, outros líderes seguiram para tentar manter o regime e governar o Brasil de acordo com suas visões.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Admilson Costa Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
